



BOLETIM DA REPÚBLICA

PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE, E. P.

AVISO

A matéria a publicar no «Boletim da República» deve ser remetida em cópia devidamente autenticada, uma por cada assunto, donde conste, além das indicações necessárias para esse efeito, o averbamento seguinte, assinado e autenticado:

Para publicação no «Boletim da República».

SUMÁRIO

Conselho de Ministros:

Decreto n.º 28/2025:

Aprova o Estatuto Orgânico do Instituto da Aviação Civil de Moçambique e revoga o Decreto n.º 70/2016, de 30 de Dezembro.

CONSELHO DE MINISTROS

Decreto n.º 28/2025

de 3 de Setembro

Tornando-se necessário proceder a revisão do Estatuto Orgânico do Instituto de Aviação Civil de Moçambique, aprovado pelo Decreto n.º 70/2016, de 30 de Dezembro, de modo a ajustar a sua organização e funcionamento ao Decreto n.º 41/2018, de 23 de Julho, que estabelece as normas que regulam as atribuições, autonomia, regime orçamental, organização e funcionamento dos institutos, fundações e fundos públicos, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 10 da Lei n.º 5/2016, de 14 de junho, o Conselho de Ministros, decreta:

Artigo 1. É aprovado o Estatuto Orgânico do Instituto da Aviação Civil de Moçambique, em anexo que é parte integrante do presente Decreto.

Art. 2. O presente Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 3. É revogado o Decreto n.º 70/2016, de 30 de Dezembro, que aprova o Estatuto Orgânico do Instituto da Aviação Civil de Moçambique e todas as normas que contrariem o presente Decreto.

Aprovado pelo Conselho de Ministros, aos 22 de Julho de 2025.

Publique-se.

A Primeira – Ministra, *Maria Delfina Benvinda Levi*.

Estatuto Orgânico do Instituto da Aviação Civil de Moçambique

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

ARTIGO 1

(Natureza)

O Instituto da Aviação Civil de Moçambique, abreviadamente designado IACM, é uma instituição pública, dotada de personalidade jurídica, autonomia administrativa, financeira, patrimonial e funcional que desempenha as funções de regulação, regulamentação, supervisão, fiscalização e sancionamento, no domínio da aviação civil em conformidade com a Lei da Aviação Civil e o presente Estatuto Orgânico.

ARTIGO 2

(Sede e Âmbito)

1. O IACM é uma entidade de âmbito nacional.
2. O IACM tem a sua sede na Cidade de Maputo, podendo, sempre que o exercício das suas actividades justifique, criar delegações ou outras formas de representação em território nacional, por despacho do Ministro que superintende a área da aviação civil, ouvido o Ministro que superintende a área das Finanças e o representante do Estado na respectiva Província.

ARTIGO 3

(Atribuições)

1. São atribuições do IACM:
 - a) propor ao Governo as linhas estratégicas e políticas gerais e sectoriais para a aviação civil;
 - b) assegurar o ordenamento e licenciamento das actividades no âmbito da aviação civil, regulando e fiscalizando as condições do seu exercício, promovendo a protecção dos respectivos utentes, através da realização das actividades inspectivas;
 - c) assegurar a regulação de segurança do sector da aviação civil;
 - d) assegurar a regulação económica do sector de aviação civil;
 - e) promover e defender a concorrência no sector da aviação civil;
 - f) defender os direitos e interesses legítimos dos utentes do sector da aviação civil;



- g) regulamentar, supervisionar, inspecionar, fiscalizar e sancionar as organizações, as actividades, os equipamentos, e as instalações do sector;
 - h) garantir o cumprimento dos objectivos de segurança operacional para a operação de aeronaves ou de infra-estruturas de apoio a operação de aeronaves, para a produção ou manutenção de aeronaves e para a prestação de serviços de gestão do tráfego aéreo, de informação e comunicação aeronáutica, de navegação e vigilância e de gestão de espaço aéreo e fluxos de tráfego aéreo, através da sua supervisão permanente;
 - i) administrar e coordenar a implementação e a operação do programa de segurança operacional (*safety*) do Estado para aviação civil;
 - j) colaborar na definição das políticas de planeamento civil de emergência;
 - k) supervisionar e garantir o cumprimento das normas internacionais relativas à aeronavegabilidade contínua das aeronaves e dos produtos, peças e equipamentos aeronáuticos, bem como a certificação das entidades e do pessoal envolvido nestas tarefas, enquanto autoridade competente;
 - l) supervisionar a gestão dos fluxos do tráfego aéreo;
 - m) organizar, classificar e gerir o espaço aéreo;
 - n) definir as regras aplicáveis no espaço aéreo;
 - o) assegurar a coordenação das relações da República de Moçambique com a Organização de Aviação Civil Internacional e com outras organizações internacionais e regionais na área da aviação civil e a representação nas respectivas instâncias técnicas, nos termos da lei e sempre que assim for determinado;
 - p) promover a segurança e a facilitação do transporte aéreo e coordenar o respectivo sistema nacional, designadamente coordenar e supervisionar a implementação e execução dos programas nacionais de facilitação e segurança da aviação civil e de controlo da qualidade da segurança da aviação civil e promover a implementação e o desenvolvimento do programa nacional de formação e treino de segurança da aviação civil;
 - q) promover a coordenação civil e militar em relação à utilização do espaço aéreo e aos serviços de busca e salvamento;
 - r) emitir autorizações para sobrevoos e ou aterragem no território nacional;
 - s) autorizar a criação e exploração de aeródromos, quando tal não seja da competência exclusiva do Governo;
 - t) emitir licenças, certificados e autorizações de aeródromos, de acordo com regulamentação específica;
 - u) emitir licenças de acesso à actividade de assistência em escala;
 - v) estabelecer o Registo Aeronáutico Nacional e emitir os certificados de registo da nacionalidade e de matrícula, de acordo com as normas internacionais de aviação civil e a regulamentação específica aplicáveis;
 - w) emitir licenças, autorizações e validações ao pessoal aeronáutico e para-aeronáutico, escolas e centros de formação e respectivos cursos;
 - x) assegurar a organização, o funcionamento, a supervisão e a fiscalização do sistema de medicina aeronáutica, bem como a certificação médica aplicável aos titulares de licenças aeronáuticas, nos termos da regulamentação específica;
 - y) emitir autorizações, aprovações e licenças de exploração e certificados de operador aéreo para o exercício de actividades de transporte aéreo e de trabalho aéreo;
 - z) participar nos sistemas de protecção civil, de planeamento civil de emergência e de segurança interna;
 - aa) cooperar com a entidade responsável pela prevenção e investigação de acidentes e incidentes com aeronaves civis;
 - bb) regular a economia das actividades aeroportuárias, de navegação aérea, de transporte aéreo e do trabalho aéreo no âmbito da aviação civil, respeitando o ambiente e os direitos dos consumidores;
 - cc) colaborar no eventual estabelecimento de obrigações do serviço público e na fiscalização do respectivo cumprimento;
 - dd) negociar em nome do Governo, nos termos e condições fixados por este, acordos internacionais de serviços aéreos, bem como coordenar e fiscalizar a respectiva execução;
 - ee) assegurar a imparcialidade do quadro regulatório e a transparência das relações comerciais entre operadores;
 - ff) promover a competitividade e o desenvolvimento nos mercados da aviação comercial, nomeadamente, do transporte aéreo e trabalho aéreo, da exploração aeroportuária e da assistência em escala;
 - gg) assegurar o bom ordenamento das actividades no âmbito da aviação civil, regulando e fiscalizando as condições do seu exercício e promovendo a protecção dos respectivos operadores contra práticas e actos ilícitos; e
 - hh) produzir e prestar informação ao Governo e ao público nas áreas de gestão e regulação da aviação civil.
2. O Instituto de Aviação Civil de Moçambique assegura a representação técnica da República de Moçambique nos organismos regionais e internacionais na área de aviação civil.
3. O Instituto de Aviação Civil de Moçambique pode estabelecer formas de cooperação ou associação atinentes ao desempenho das suas atribuições com outras entidades de direito público ou privado nacionais e internacionais, nomeadamente com entidades reguladoras afins, a nível nacional regional ou internacional, quando tal se mostre necessário ou conveniente para prossecução das respectivas atribuições.

ARTIGO 4

(Tutela Sectorial e Financeira)

1. O IACM é tutelado sectorialmente pelo Ministro que superintende a área da aviação civil e financeiramente pelo Ministro que superintende a área das finanças.
2. A tutela sectorial exercida pelo Ministro que superintende a área da aviação civil, compreende a prática dos seguintes actos:
 - a) aprovar as políticas gerais, os planos anuais e plurianuais, bem como os respectivos orçamentos;
 - b) aprovar o Regulamento Interno;

- c) propor o quadro de pessoal para aprovação pelo órgão competente;
 - d) proceder ao controlo do desempenho, em especial quanto ao cumprimento dos fins e dos objectivos estabelecidos;
 - e) revogar ou extinguir os efeitos dos actos ilegais praticados pelos órgãos do Instituto de Aviação Civil de Moçambique nas matérias de sua competência;
 - f) exercer acção disciplinar sobre os membros dos órgãos do Instituto de Aviação Civil de Moçambique, nos termos da legislação aplicável;
 - g) ordenar a realização de acções de inspecção, fiscalização ou auditoria dos actos praticados pelos órgãos;
 - h) ordenar a realização de inquéritos ou sindicâncias aos serviços;
 - i) propor ao órgão competente a nomeação do Presidente do Conselho de Administração nos termos previstos na legislação aplicável;
 - j) aprovar todos os actos que carecem de autorização prévia da tutela sectorial; e
 - k) praticar outros actos de controlo de legalidade.
3. A tutela financeira exercida pelo Ministro que superintende a área das finanças compreende a prática dos seguintes actos:
- a) aprovar os planos de investimento;
 - b) aprovar a alienação de bens próprios, observando o disposto na legislação aplicável;
 - c) proceder ao controlo do desempenho financeiro, em especial quanto ao cumprimento dos fins e dos objectivos estabelecidos e quanto à utilização dos recursos postos à sua disposição;
 - d) aprovar a contratação de empréstimos externos e internos de créditos correntes com a obrigação de reembolso até dois anos;
 - e) ordenar a realização de inspecções financeiras; e
 - f) praticar outros actos de controlo financeiro nos termos do diploma de criação e demais legislação aplicável.

ARTIGO 5

(Entidades Sujeitas à Jurisdição do IACM)

Estão sujeitas à jurisdição do IACM, nos termos do presente Decreto e demais normas aplicáveis:

- a) as entidades gestoras dos aeroportos e aeródromos nacionais;
- b) os prestadores de serviços de navegação aérea;
- c) os operadores de transporte aéreo e de trabalho aéreo;
- d) as entidades prestadoras de serviços de assistência em escala;
- e) as organizações de manutenção, de produção, de controlo de aeronavegabilidade e de formação;
- f) o pessoal aeronáutico e para-aeronáutico;
- g) os cidadãos em geral, quando abrangidos por qualquer norma da aviação civil; e
- h) as demais entidades referidas na lei.

CAPÍTULO II

Sistema Orgânico

ARTIGO 6

(Órgãos)

São órgãos do IACM:

- a) Conselho de Administração;

- b) Conselho Fiscal;
- c) Conselho Técnico; e
- d) Conselho Aeronáutico.

SECÇÃO I

Conselho de Administração

ARTIGO 7

(Natureza e Composição)

1. O Conselho de Administração é o órgão colegial responsável pela administração, gestão, coordenação, definição e implementação das competências de regulação, regulamentação, supervisão, inspecção e fiscalização das actividades sob jurisdição do Instituto de Aviação Civil de Moçambique, em conformidade com a lei.

2. O Conselho de Administração é composto por três membros, sendo um Presidente e dois Administradores Executivos.

ARTIGO 8

(Competências do Conselho de Administração)

1. O Conselho de Administração tem as seguintes competências:
- a) aprovar os planos anuais e plurianuais de actividades e os respectivos orçamentos, e assegurar a respectiva execução;
 - b) acompanhar e avaliar sistematicamente a actividade desenvolvida, designadamente, a utilização dos meios postos à sua disposição e os resultados atingidos;
 - c) aprovar e validar os relatórios de actividades;
 - d) aprovar e validar o orçamento anual e assegurar a sua execução;
 - e) elaborar o balanço nos termos da legislação aplicável;
 - f) autorizar a realização das despesas e a contratação de serviços de assistência técnica nos termos da legislação aplicável;
 - g) aprovar os projectos dos regulamentos previstos no presente Estatuto Orgânico e os que sejam necessários ao desempenho das atribuições;
 - h) propor a criação ou extinção de delegações ou outras formas de representação em território nacional;
 - i) praticar os demais actos de gestão decorrentes da aplicação do estatuto orgânico necessários ao bom funcionamento dos serviços;
 - j) estudar e analisar quaisquer outros assuntos de natureza técnica e científicos relacionados com o desenvolvimento das actividades do Instituto de Aviação Civil de Moçambique;
 - k) propor o quadro do pessoal e o regime de carreiras profissionais específicas do IACM;
 - l) harmonizar as propostas dos relatórios do balanço periódico do Plano Económico Social e Orçamento do Estado;
 - m) dirigir e orientar a gestão e administração do Instituto de Aviação Civil de Moçambique;
 - n) gerir as receitas do Instituto de Aviação Civil de Moçambique e autorizar a realização de despesas;
 - o) gerir o património do Instituto de Aviação Civil de Moçambique;
 - p) submeter ao órgão de tutela para aprovação o Regulamento Interno do Instituto de Aviação Civil de Moçambique;
 - q) deliberar sobre a contratação de pessoal;

- r) aprovar remunerações e outras regalias sociais dos funcionários, agentes do Estado e contratados;
 - s) superintender as actividades de funções dos directores e Chefes de Departamento nomeados, podendo revogar, modificar ou suspender, de forma fundamentada as decisões por eles tomadas;
 - t) aprovar o plano de formação dos funcionários e agentes do Instituto de Aviação Civil de Moçambique;
 - u) deliberar a celebração de acordos de cooperação com outras entidades públicas ou privadas e sobre a participação na constituição de pessoas colectivas cujos fins sejam complementares as atribuições do Instituto de Aviação Civil de Moçambique;
 - v) aprovar os regulamentos técnicos indispensáveis ao exercício das atribuições do Instituto de Aviação Civil de Moçambique que contenham apenas normas técnicas ou procedimentos;
 - w) aprovar e validar as normas necessárias ao funcionamento do sector da aviação civil, bem como as informações, orientações, especificações e procedimentos respectivos, sob a forma de Directivas, Circulares Técnicas, Circulares de Informação Aeronáutica, Manuais de Procedimentos, Programas Nacionais e Instruções de Serviço;
 - x) conceder isenções a uma pessoa, aeronave, aeródromo, facilidade ou serviço, relativamente a um determinado requisito regulamentar, desde que salvaguardado o interesse público e um nível aceitável de segurança, nos termos da legislação aplicável;
 - y) ordenar a suspensão ou a cessação de actividades, a imobilização de aeronaves ou o encerramento de instalações, quando da não aplicação dessas medidas possa resultar risco iminente para a segurança da aviação civil;
 - z) exercer os poderes de licenciamento, de autorização, de homologação e de certificação, bem como quaisquer outros poderes públicos compreendidos nas atribuições do Instituto de Aviação Civil Moçambique, designadamente emitindo os títulos representativos das licenças, autorizações, homologações e certificações concedidas e os demais documentos oficiais do Instituto de Aviação Civil de Moçambique;
 - aa) praticar os actos relativos à organização e funcionamento dos sistemas aeronáuticos de registo, informação e cadastro;
 - bb) processar e punir a prática de infracções às normas cuja implementação, supervisão, inspecção e fiscalização lhe compete, bem como as resultantes do incumprimento das suas próprias determinações;
 - cc) ordenar a instauração de processos de contravenções aeronáuticas da competência do Instituto de Aviação Civil de Moçambique, decidir e aplicar as respectivas multas e sanções acessórias;
 - dd) comunicar às autoridades competentes as irregularidades e infracções de que tenha conhecimento no exercício da sua actividade;
 - ee) coordenar a identificação de diferenças entre a regulamentação da Organização da Aviação Civil Internacional e a regulamentação nacional, promovendo a sua uniformização ou a notificação de diferenças à aquela Organização;
 - ff) analisar e prever a evolução do tráfego nos aeródromos nacionais, desenvolver e implementar sistemas de observação dos mercados do sector de aviação civil;
 - gg) aprovar e validar a informação recolhida através dos sistemas de observação do mercado da Aviação Civil e promover a respectiva divulgação no âmbito dos compromissos e protocolos assumidos com entidades nacionais e internacionais;
 - hh) proceder a estudos de evolução do tráfego, necessários à definição de eventuais obrigações de serviço público, no que se refere aos serviços aéreos regulares, para aeroportos servindo regiões periféricas ou em desenvolvimento;
 - ii) elaborar as propostas de Programa de Segurança Operacional da Aviação Civil e do Programa Nacional de Segurança contra actos de interferência ilícita e as práticas e procedimentos de segurança de aviação civil;
 - jj) elaborar e propor o sistema de taxas aeronáuticas;
 - kk) assegurar o controlo da arrecadação de receitas do Instituto de Aviação Civil de Moçambique;
 - ll) aprovar e validar o Programa Nacional de Controlo de Qualidade, de Segurança de Aviação, o Programa Nacional de Formação e Treino de Segurança da Aviação Civil, bem como as práticas e procedimentos de segurança da aviação civil contra actos de interferência ilícita, em conformidade com as normas do sector;
 - mm) propor o estabelecimento do sistema nacional de coordenação civil e militar relativamente à utilização do espaço aéreo e infra-estruturas aeronáuticas; e
 - nn) exercer outros poderes nos termos da legislação aplicável.
2. O Conselho de Administração pode delegar, com ou sem poderes de subdelegação, competências a qualquer um dos seus membros ou trabalhadores do IACM, estabelecendo em cada caso os respectivos limites e condições.
3. As deliberações que envolvam a delegação de poderes devem ser objecto de publicação em *Boletim da República*.
4. Os membros do Conselho de Administração possuem Pelouros correspondentes a um ou mais serviços do IACM, nos termos a definir.
5. A atribuição de um Pelouro é feita mediante a delegação das competências necessárias para dirigir e fiscalizar os serviços respectivos e para praticar os actos de gestão corrente das unidades orgânicas envolvidas.
6. Por razões de urgência devidamente fundamentadas, o Presidente do Conselho de Administração ou quem o substitua nas suas ausências e impedimentos, pode praticar quaisquer actos da competência do Conselho de Administração, os quais são, no entanto, sujeitos a ratificação na primeira reunião ordinária seguinte do Conselho.
7. Em função das matérias, as deliberações do Conselho de Administração são publicadas sob forma de resolução.

ARTIGO 9

(Funcionamento do Conselho de Administração)

1. O Conselho de Administração reúne ordinariamente de quinze em quinze dias e extraordinariamente sempre que o Presidente o convoque ou por solicitação de um dos membros.

2. Os membros do Conselho de Administração não podem abster-se, mas podem emitir declaração de voto.

3. A acta das reuniões deve ser aprovada e assinada por todos os membros presentes, entretanto, os membros discordantes do teor da acta podem nela exarar as respectivas declarações de voto.

4. O modo de funcionamento e de organização do Conselho de Administração é regulado em regimento próprio a aprovar pelo Conselho de Administração.

5. Conforme sejam os casos e a agenda, podem ser convidados a participar nas sessões do Conselho de Administração outros quadros da instituição, especialistas e outras entidades.

ARTIGO 10

(Nomeação)

1. O presidente do Conselho de Administração é nomeado pelo Conselho de Ministros, sob proposta do Ministro que tutela a área da Aviação Civil, de entre pessoas de reconhecida idoneidade, independência e competência técnica e profissional na área de Aviação Civil.

2. Os restantes membros do Conselho de Administração são seleccionados em concurso público aberto para efeito e nomeados pelo Ministro que tutela a área da Aviação Civil, dentre pessoas de reconhecida idoneidade, independência e competência técnica e profissionais relevantes na área da Aviação Civil.

ARTIGO 11

(Mandato dos Membros do Conselho de Administração)

1. Os membros do Conselho de Administração são designados por mandato individual de quatro anos, renovável uma única vez.

2. O mandato dos membros do Conselho de Administração pode cessar antes do seu termo por decisão fundamentada da entidade competente para os nomear, com base em justa causa, sem direito a qualquer indemnização ou compensação.

3. O Presidente do Conselho de Administração desempenha autonomamente as funções que lhe forem especificamente atribuídas pela lei, ao nível nacional e ainda pelas instâncias internacionais;

4. Por razões de urgência devidamente fundamentadas, o Presidente do Conselho de Administração ou quem o substituir nas suas ausências e impedimentos, pode praticar quaisquer actos da competência do Conselho de Administração, os quais são, no entanto, sujeitos a ratificação na primeira reunião ordinária seguinte do Conselho de Administração.

5. As deliberações do Conselho de Administração são publicadas sob forma de Resolução.

6. Qualquer um dos administradores pode, por despacho do Presidente substituí-lo na ausência e impedimento deste.

ARTIGO 12

(Responsabilidade dos Membros do Conselho de Administração)

1. Os membros do Conselho de Administração são solidariamente responsáveis pelos actos praticados no exercício das suas funções.

2. São isentos de responsabilidades os membros que, tendo estado presentes na reunião em que foi tomada a deliberação tenham manifestado o seu desacordo, em declaração registada

na respectiva acta, bem como os membros ausentes que tenham declarado por escrito o seu desacordo, que igualmente é registado na acta.

ARTIGO 13

(Incompatibilidades e Impedimentos dos Membros do Conselho de Administração)

1. O exercício da função de membro do Conselho de Administração é incompatível com:

- a) exercício de cargo de chefia ou quaisquer outras funções públicas ou privadas sujeitas a jurisdição do Instituto de Aviação Civil de Moçambique;
- b) ser detentor de interesses de natureza financeira ou participação em qualquer operador de serviços de aviação civil; e
- c) no caso de existirem participações sociais ou interesses em empresas, as mesmas devem ser declaradas antes da tomada de posse.

2. As incompatibilidades e impedimentos previstos no número anterior são aplicáveis aos funcionários que ocupam funções de Direcção, Chefia e Confiança na Instituição.

3. O regime de incompatibilidades e impedimentos cinge-se ao Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, à Lei de Probidade Pública e demais normas.

ARTIGO 14

(Competências do Presidente do Conselho de Administração)

1. Compete ao Presidente do Conselho de Administração do IACM:

- a) dirigir o Instituto de Aviação Civil de Moçambique;
- b) convocar, presidir as reuniões do Conselho de Administração e orientar os seus trabalhos;
- c) executar e fazer cumprir a lei, as resoluções e as deliberações do Conselho de Administração;
- d) coordenar a elaboração do plano anual de actividade do Instituto de Aviação Civil de Moçambique;
- e) autorizar e validar as despesas dentro dos limites que forem fixados pelo Conselho de Administração;
- f) representar o Instituto de Aviação Civil de Moçambique em juízo ou fora dela, podendo transigir, confessar e desistir em litígios de qualquer natureza e vincular a instituição no âmbito de arbitragem;
- g) exercer autonomamente, todas as funções inerentes a aviação civil nas instâncias regionais e internacionais conforme recomendação da ICAO, supervisionar técnica e administrativamente a instituição, as actividades pertinentes à fiscalização do cumprimento da legislação e procedimentos relativos à realização das actividades da aviação civil e os actos administrativos de gestão e administração do pessoal;
- h) coordenar a actividade do Conselho de Administração;
- i) nomear os Directores de Divisões, Chefes de Gabinetes, Chefes de Departamentos Centrais Autónomos, Chefes de Repartições Centrais Autónomas, Chefes de Departamentos Centrais e Chefes de Repartições Centrais;
- j) assegurar as relações da Instituto de Aviação Civil de Moçambique com o Governo e com as demais entidades públicas e privadas;

- k) solicitar pareceres ao Conselho Fiscal e ao Conselho Aeronáutico;
- l) representar o Instituto de Aviação Civil de Moçambique nas instâncias regionais e internacionais;
- m) representar o Instituto de Aviação Civil de Moçambique, na outorga dos contratos, salvo quando a lei exija outra forma de representação;
- n) exercer as funções de responsável executivo pela administração e coordenação da implementação e operação do programa de segurança operacional do Estado para a aviação civil;
- o) exercer as competências que lhe forem delegadas pelo Conselho de Administração; e
- p) realizar outras actividades que lhe sejam cometidas por lei.

SECÇÃO II

Conselho Fiscal

ARTIGO 15

(Natureza e Composição)

1. O Conselho Fiscal é o órgão responsável pelo controlo da legalidade, da regularidade e da boa gestão financeira e patrimonial do IACM.

2. O Conselho Fiscal integra três membros, sendo um Presidente e dois Vogais representando as áreas de tutela financeira e sectorial e a áreas da função pública.

ARTIGO 16

(Competências)

Compete ao Conselho Fiscal:

- a) acompanhar e controlar com regularidade o cumprimento das leis e decretos aplicáveis, a execução orçamental, a situação económica, financeira e patrimonial;
- b) proceder à verificação prévia e dar o respectivo parecer sobre o orçamento, suas revisões e alterações, bem como sobre o plano de actividades na perspectiva da sua cobertura orçamental;
- c) dar parecer sobre o relatório de gestão de exercício e contas de gerência, incluindo documentos de certificação legal de contas;
- d) dar parecer sobre a aquisição, arrendamento, alienação e oneração de bens imóveis;
- e) dar parecer sobre a aceitação de doações, heranças ou legados;
- f) dar parecer sobre a contratação de empréstimos, quando o Instituto de Aviação Civil de Moçambique esteja habilitado a fazê-lo;
- g) manter o Conselho de Administração informado sobre os resultados das verificações e exame que proceda;
- h) elaborar relatórios da sua acção fiscalizadora, incluindo um relatório anual global;
- i) propor ao Ministro da tutela financeira e/ou Conselho de Administração a realização de auditorias externas, sempre que se revelar necessário ou conveniente;
- j) verificar, fiscalizar e apreciar a legalidade da organização e funcionamento do Instituto de Aviação Civil de Moçambique;

- k) avaliar a eficiência, eficácia e efectividade dos processos de descentralização e desconcentração de competências e verificar o funcionamento;
- l) verificar a eficácia dos mecanismos e técnicas adoptadas pelo Instituto de Aviação Civil de Moçambique para o atendimento e prestação de serviços públicos;
- m) fiscalizar a aplicação do estatuto orgânico do Instituto de Aviação Civil de Moçambique, do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado e demais legislação relativa ao pessoal, ao procedimento administrativo e ao funcionamento, e outra legislação de carácter geral aplicável à Administração Pública;
- n) aferir o grau de resposta do IACM às solicitações dos cidadãos ou classe servida;
- o) averiguar o nível de alinhamento dos planos de actividades adoptados e implementados pelo IACM com os objectivos e prioridades do Governo;
- p) aferir o grau de observância das instruções técnico e metodológicas emitidas pela tutela;
- q) aferir o grau de alcance das metas periódicas definidas pelo IACM, bem assim, pelo Ministro de tutela;
- r) acompanhar a execução dos planos financeiros anuais e plurianuais;
- s) analisar a contabilidade e execução dos orçamentos;
- t) emitir parecer sobre o balanço e relatório de contas;
- u) pronunciar-se sobre os assuntos que lhe sejam submetidos pelo Conselho Administração, pelo Tribunal Administrativo e pelas entidades que integram o sistema de controlo interno da Administração Financeira do Estado.

ARTIGO 17

(Funcionamento)

1. Os membros do Conselho Fiscal participam obrigatoriamente nas reuniões do Conselho de Administração, em que se aprecia o relatório, contas e a proposta de orçamento.

2. O Conselho Fiscal reúne ordinariamente uma vez em cada trimestre e extraordinariamente sempre que for convocado pelo seu Presidente ou pela maioria dos seus membros.

ARTIGO 18

(Nomeação)

1. Os membros do Conselho Fiscal são nomeados por despacho conjunto dos Ministros que superintendem as áreas das finanças, função pública e tutela sectorial.

2. O Presidente do Conselho Fiscal representa a tutela financeira.

ARTIGO 19

(Mandato)

O mandato dos membros do Conselho Fiscal é de três anos renováveis uma vez.

SECÇÃO III

Conselho Técnico

ARTIGO 20

(Natureza e Composição)

1. O Conselho Técnico é um órgão de consulta do Conselho de Administração em matérias de cunho técnico do IACM.

2. O Conselho Técnico tem a seguinte composição:
 - a) membros do Conselho de Administração;
 - b) Director de Divisão;
 - c) Chefe de Gabinete de Instituto Público; e
 - d) Chefe de Departamento Central Autónomo.
3. Podem participar nas reuniões do Conselho Técnico, como convidados, outras entidades bem como técnicos, cuja participação se entenda necessária ou relevante.

ARTIGO 21

(Competências)

São competências do Conselho Técnico as seguintes:

- a) monitorar e avaliar os padrões de segurança da aviação civil;
- b) avaliar a qualidade dos serviços prestados pelo IACM;
- c) propor estratégias e medidas para o desenvolvimento do ramo da aviação civil;
- d) pronunciar-se sobre as propostas de legislação inerente à aviação civil; e
- e) pronunciar-se sobre outros assuntos de interesse institucional, nacional e da indústria da aviação civil.

ARTIGO 22

(Funcionamento)

1. O Conselho Técnico reúne-se ordinariamente, uma vez em cada trimestre e extraordinariamente, sempre que se mostre necessário, ou por iniciativa do Conselho de Administração.
2. O Conselho Técnico é dirigido pelo Presidente do Conselho de Administração.

SECÇÃO IV

Conselho Aeronáutico

ARTIGO 23

(Natureza e Composição)

1. O Conselho Aeronáutico é o órgão de consulta participativo que apoia na definição das políticas e estratégias da Aviação Civil de Moçambique.
2. Conselho Aeronáutico é composto por:
 - a) Presidente do Conselho de Administração do IACM, que o preside;
 - b) membros do Conselho de Administração do IACM;
 - c) um representante do Ministério que superintende a área da aviação civil;
 - d) um representante do Ministério que superintende a área das finanças;
 - e) um representante do Ministério que superintende a área do turismo;
 - f) um representante do Ministério que superintende a área da saúde;
 - g) um representante do Ministério que superintende a área da indústria e comércio;
 - h) um representante do Ministério que superintende a área dos recursos minerais e energia;
 - i) um representante do Ministério que superintende a área de agricultura;
 - j) um representante do Ministério que superintende a área do trabalho;

- k) um representante da Autoridade Tributária;
- l) um representante do Instituto Nacional de Meteorologia;
- m) um representante da Agência para Promoção de Investimento e Exportações;
- n) um representante da Autoridade Reguladora da Concorrência;
- o) Director de Divisão;
- p) Chefe de Gabinete de Instituto Público;
- q) Chefe de Departamento Central Autónomo;
- r) representantes dos operadores de transporte aéreo;
- s) representantes dos operadores de trabalho aéreo;
- t) representantes dos operadores de aeródromos;
- u) representantes dos provedores de serviços;
- v) representantes das instituições de formação em aviação civil; e
- w) representantes das associações de defesa dos direitos dos consumidores.

3. O Presidente do Conselho Aeronáutico pode convidar outras entidades colectivas ou singulares de reconhecido mérito em função da matéria do Conselho Aeronáutico.

ARTIGO 24

(Competências)

Compete ao Conselho Aeronáutico:

- a) pronunciar-se sobre políticas e estratégias da aviação civil;
- b) avaliar a qualidade dos serviços prestados pelo sector da aviação civil;
- c) propor estratégias de desenvolvimento para o sector da aviação civil; e
- d) pronunciar-se sobre qualquer outro assunto que o Conselho de Administração achar convenientemente submetê-lo à sua apreciação.

ARTIGO 25

(Funcionamento)

1. O Conselho Aeronáutico reúne ordinariamente uma vez por ano e extraordinariamente sempre que se mostre necessário.
2. As reuniões do Conselho Aeronáutico são convocadas formalmente com antecedência mínima de vinte dias, por carta dirigida com a indicação da agenda e distribuição dos documentos pertinentes.

CAPÍTULO III

Estrutura e Funções das Unidades Orgânicas

ARTIGO 26

(Estrutura)

O IACM tem a seguinte estrutura:

- a) Divisão de Segurança de Voo;
- b) Divisão de Aeródromos e Navegação Aérea;
- c) Divisão de Segurança Operacional, Qualidade e Auditoria Interna;
- d) Divisão de Regulação Económica de Transporte Aéreo;
- e) Gabinete de Facilitação e Segurança da Aviação Civil;
- f) Gabinete Jurídico e Cooperação Internacional;
- g) Gabinete de Estudos, Planificação e Controlo de Gestão;
- h) Departamento de Recursos Humanos;
- i) Departamento de Administração e Finanças;

- j) Departamento de Tecnologias de Informação, Comunicação e Gestão Documental; e
- k) Departamento de Aquisições.

ARTIGO 27

(Divisão de Segurança de Voo)

1. São funções da Divisão de Segurança de Voo:

- a) propor e fazer cumprir as normas e regulamentos aplicáveis no âmbito da prevenção e segurança relativos aos processos de certificação, supervisão e sancionamento das organizações individuais e colectivas sob alçada do IACM;
- b) conduzir os processos de certificação e supervisão dos operadores aéreo, organizações de manutenção, organizações de formação e dos prestadores de serviços de assistência em escala;
- c) conduzir os processos de certificação e de validação de licenças do pessoal aeronáutico e para-aeronáutico quanto às suas qualificações, proficiência e aptidão física e mental;
- d) conduzir os processos de atribuição de matrícula e de certificação de aeronaves, suas peças, componentes e equipamentos.
- e) garantir o funcionamento do sistema de medicina aeronáutica, pela certificação médica do pessoal aeronáutico e supervisão dos exames médicos correspondentes;
- f) realizar trabalhos no âmbito da segurança operacional, monitorar o seu desempenho para a operação de meios aéreos ou de infra-estruturas de apoio à operação de meios aéreos e para a produção ou manutenção de meios aéreos; e
- g) realizar as demais actividades que superiormente sejam determinadas nos termos do presente Decreto e demais legislação.

2. A Divisão de Segurança de Voo é dirigida por um Director de Divisão, apurado em concurso público e nomeado pelo Presidente do Conselho de Administração do Instituto de Aviação Civil de Moçambique.

ARTIGO 28

(Divisão de Aeródromos e Navegação Aérea)

1. São funções da Divisão de Aeródromos e Navegação Aérea:

- a) conduzir os processos de certificação e licenciamento de aeródromos nacionais e de certificação e aprovação de provedores de serviços de navegação aérea;
- b) analisar os dados disponíveis sobre segurança operacional e propor acções de prevenção de ocorrências de incidentes ou acidentes;
- c) conduzir os processos de certificação da operacionalidade e do funcionamento dos sistemas de apoio à navegação no espaço aéreo sob a responsabilidade da República de Moçambique;
- d) propor o estabelecimento do sistema nacional de coordenação civil e militar relativamente à utilização do espaço aéreo e infra-estruturas aeronáuticas;
- e) propor objectivos de segurança operacional para prestação de serviços de informação aeronáutica e monitorar a sua concretização;

f) centralizar, compilar, tratar e difundir a informação aeronáutica;

g) definir os padrões de segurança operacional para as infra-estruturas de apoio à operação de meios aéreos e para a prestação dos serviços de gestão do tráfego aéreo, de informação e comunicações aeronáuticas, de navegação e vigilância, de gestão dos fluxos do tráfego aéreo;

h) emitir pareceres sobre a utilização de propriedades e instalações vizinhas dos aeródromos e heliportos abrangidas por servidões aeronáuticas, avaliar e autorizar a implantação de obstáculos dentro e fora das servidões aeronáuticas, com vista a garantir segurança das operações aéreas;

i) elaborar os planos de servidões aeronáuticas em colaboração com as autoridades locais, municipais e operadores aeroportuário relativamente a infra-estruturas aeroportuárias e à utilização e gestão do espaço aéreo;

j) supervisionar os aeródromos, heliportos, sistemas de navegação aérea, operadores aeroportuários e prestadores de serviços de navegação aérea;

k) emitir pareceres sobre a atribuição e gestão da banda de frequência aeronáutica; e

l) realizar as demais actividades que superiormente sejam determinadas nos termos do presente Decreto e demais legislação.

2. A Divisão de Aeródromos e Navegação Aérea é dirigida por um Director de Divisão, apurado em concurso público e é nomeado pelo Presidente do Conselho de Administração do IACM.

ARTIGO 29

(Divisão de Segurança Operacional, Qualidade e Auditoria Interna)

1. São funções da Divisão de Segurança Operacional, Qualidade e Auditoria Interna:

a) No domínio da Segurança Operacional:

- i. coordenar o processo de elaboração e implementação do Programa de Segurança Operacional;
- ii. estabelecer mecanismos para identificação de perigos, avaliação e gestão de risco de segurança operacional;
- iii. monitorar o desempenho do Estado na gestão de segurança operacional; e
- iv. assegurar a comunicação interna e externa e a disseminação de informação de segurança.

b) No domínio da Qualidade e Auditoria Interna:

- i. participar na elaboração da política de qualidade da instituição e promover a sua divulgação;
- ii. programar e executar auditorias em todas as áreas da instituição, de acordo com as normas internacionais de auditoria interna geralmente aceites e demais legislação aplicável;
- iii. assegurar a observância das normas de organização e funcionamento da Administração Financeira do Estado, nos domínios orçamental, financeira e patrimonial e verificação do cumprimento

da legalidade, regularidade, economicidade, eficácia e eficiência, visando a boa gestão dos recursos do Estado;

- iv. emitir parecer sobre a conta de gerência;
- v. assegurar a implementação de um sistema de qualidade na instituição compatível com normas internacionais de gestão de qualidade; e
- vi. realizar as demais actividades que superiormente sejam determinadas nos termos do presente Diploma e demais legislações.

2. A Divisão de Segurança Operacional, Qualidade e Auditoria Interna é dirigida por um Director de Divisão apurado em concurso público e é nomeado pelo Presidente do Conselho de Administração do IACM.

ARTIGO 30

(Divisão de Regulação Económica de Transporte Aéreo)

1. São funções da Divisão de Regulação Económica de Transporte Aéreo:

- a) propor o desenvolvimento da política e estratégia do transporte aéreo e assegurar a sua execução, em coordenação com as entidades competentes;
- b) conduzir os processos de licenciamento da actividade dos operadores do sector de aviação civil, monitorar e supervisionar as actividades das empresas licenciadas;
- c) conduzir os processos de autorização de voos e sobrevoos no espaço aéreo nacional e sob jurisdição da República de Moçambique;
- d) elaborar propostas de Acordos de Serviços Aéreos, conduzir as negociações e garantir a sua observância;
- e) colaborar na negociação de tratados e acordos internacionais no domínio da aviação civil;
- f) emitir parecer sobre as tarifas de transporte aéreo propostas pelos agentes económicos da aviação civil e sobre as propostas relativas à criação ou actualização de taxas aeroportuárias e de navegação aérea em vigor nos aeródromos e espaço aéreo nacionais;
- g) assegurar o desenvolvimento de sistemas de observação dos mercados de transporte aéreo, efectuar a gestão, recolha, compilação e análise dos dados estatísticos referentes ao sector da aviação civil e disseminar a respectiva informação;
- h) propor e acompanhar medidas de protecção ao utente da aviação civil;
- i) acompanhar e fiscalizar os contratos de concessão para os serviços aéreos regulares sujeitos ao cumprimento de obrigações de serviço público;
- j) definir mecanismos de obrigações de serviço público;
- k) analisar os dados de consumo de combustíveis, coordenar e acompanhar os planos de monitoria de emissão de dióxido de carbono dos operadores aéreos;
- l) verificar, consolidar os dados de emissões, monitorar o plano de acção de mitigação do dióxido de carbono, elaborar estudos de impacto ambiental de medidas regulatórias da aviação civil dos operadores aéreo e enviar a Organização Internacional da Aviação Civil; e
- m) realizar as demais actividades que superiormente sejam determinadas nos termos do presente Decreto e demais legislação.

2. A Divisão de Regulação Económica de Transporte Aéreo é dirigida por um Director de Divisão, apurado em concurso público e nomeado pelo Presidente do Conselho de Administração do IACM.

ARTIGO 31

(Gabinete de Facilitação e Segurança da Aviação Civil)

1. São funções do Gabinete de Facilitação e Segurança da Aviação Civil:

- a) assessorar e apoiar o IACM, enquanto entidade responsável pela segurança contra actos de interferência ilícita na aviação civil;
- b) desenvolver e submeter à aprovação os Programas Nacionais de Segurança de Aviação Civil contra actos de interferência ilícita, Facilitação, Controlo de Qualidade, e de Formação e Treino bem como os regulamentos de segurança de aviação civil em coordenação com as diferentes entidades que lidam com a matéria;
- c) coordenar e supervisionar a implementação e execução dos programas nacionais de segurança da aviação civil contra actos de interferência ilícita;
- d) implementar actividades de controlo de qualidade à indústria da aviação civil;
- e) assegurar o cumprimento das leis e regulamentos nacionais em matéria de segurança de aviação civil e dar início aos processos de contração ou outra acção correctiva, quando necessário;
- f) elaborar o relatório anual do IACM, enquanto entidade responsável pela segurança contra actos de interferência ilícita na aviação civil;
- g) assegurar o apoio ao funcionamento da Comissão Nacional de Facilitação e Segurança;
- h) participar no estabelecimento de acordos entre o IACM com entidades homólogas e outras afins de outros Estados, visando o desenvolvimento do sistema nacional de facilitação e segurança da aviação civil;
- i) difundir informação necessária a todas as entidades sobre a avaliação do nível de ameaça e de risco às operações da aviação civil dentro do território nacional;
- j) realizar as demais actividades que superiormente sejam determinadas nos termos do presente Decreto e demais legislação.

2. O Gabinete de Facilitação e Segurança é dirigido por um Chefe de Gabinete, nomeado pelo Presidente do Conselho de Administração do IACM.

ARTIGO 32

(Gabinete de Assuntos Jurídico e Cooperação Internacional)

1. São funções do Gabinete de Assuntos Jurídico e Cooperação Internacional:

- a) No domínio de Assuntos Jurídicos:
 - i. garantir e coordenar a elaboração de legislação do sector de aviação civil, projectos de transposição de legislação internacional para a ordem jurídica interna, monitorar a sua implementação, divulgar a legislação do sector da aviação civil no seio da Autoridade da Aviação Civil de Moçambique e junto da comunidade geral;

- ii. coordenar a identificação de diferenças entre a regulamentação da Organização Internacional da Aviação Civil e a regulamentação nacional, promover a sua uniformização ou a notificação de diferenças à ICAO;
 - iii. analisar de forma jurídica os contratos, acordos e outros instrumentos de natureza legal celebrados pela Autoridade Reguladora da Aviação de Moçambique;
 - iv. efectuar estudos e assessoria de natureza jurídica no quadro das competências do Instituto da Aviação de Moçambique;
 - v. analisar e emitir pareceres sobre processos de natureza técnica e administrativa no Instituto da Aviação de Moçambique;
 - vi. apresentar parecer prévio sobre as deliberações do Conselho de Administração, quando solicitado;
 - vii. emitir pareceres sobre processos instaurados por indícios de violação de regras aplicáveis ao sector da aviação civil, sempre que solicitado;
 - viii. litigar em nome do IACM em processos de acção judicial e instruir os processos relativos à contravenções aeronáuticas civis; e
 - ix. participar na resolução de conflitos entre entidades licenciadas, registadas e consumidores.
- b) No domínio do Registo Aeronáutico Nacional:
- i. estabelecer, efectuar o registo de aeronaves, proceder a todos actos de registo, actualizar no Registo Aeronáutico Nacional, proceder ao registo das partes e componentes de aeronaves sujeitas a registo nos termos da lei e convenções vigentes.
- c) No domínio da Cooperação:
- i. conceber e propor ao Conselho de Administração, a estratégia de cooperação internacional do IACM, bem como garantir a gestão dos processos de cooperação e desenvolvimento de iniciativas de cooperação bilateral e multilateral;
 - ii. assegurar o cumprimento das recomendações e solicitações dos organismos internacionais e garantir a sua divulgação;
 - iii. coordenar internamente o processo de negociação e ratificação de Acordos, Convenções e Tratados internacionais e assessorar as unidades orgânicas na coordenação de assuntos relativos à representação do IACM, junto dos organismos internacionais, bem como manter o contacto com as organizações internacionais na qual a República de Moçambique é membro, nos assuntos de sua competência e acompanhar os processos de ratificação e publicação de acordos, convenções e tratados internacionais;
 - iv. coordenar e acompanhar internamente o estabelecimento e desenvolvimento de programas e projectos de cooperação do IACM e a realização e sua participação em eventos regionais e internacionais, bem como harmonizar com outros países e organizações a intervenção e o posicionamento da República de Moçambique; e

- v. realizar as demais actividades que superiormente sejam determinadas nos termos do presente Decreto e demais legislação.

2. O Gabinete de Assuntos Jurídico e Cooperação Internacional é dirigido por um Chefe de Gabinete de Instituto, nomeado pelo Presidente do Conselho de Administração do IACM.

ARTIGO 33

(Gabinete de Estudos, Planificação e Controlo de Gestão)

1. São funções de Gabinete de Estudos, Planificação e Controlo de Gestão:

a) No domínio de Estudos:

- i. elaborar e controlar a execução de programas e projectos de desenvolvimento do sector, a curto, médio e longo prazos e os programas de actividades da Instituição;
- ii. proceder ao diagnóstico do sector, visando avaliar a sua cobertura, a eficácia interna e externa, bem como utilização dos recursos humanos, materiais e financeiro do mesmo;
- iii. desenvolver estudos perspectivados visando avaliar a sua cobertura, eficácia interna e externa bem como a utilização dos recursos humanos, materiais e financeiros;
- iv. apoiar na formulação de estratégia das actividades aeroportuárias, de navegação aérea, de transporte aéreo e outras no âmbito da aviação civil; e
- v. apoiar o Conselho de Administração na definição das medidas e acções que permitam a melhoria do desempenho do IACM.

b) No domínio da Planificação:

- i. sistematizar as propostas de Plano Económico, Social e Orçamento do Estado e programas de actividades anuais da Instituição;
- ii. dirigir e controlar o processo de recolha, tratamento, análise e inferência da informação estatística;
- iii. elaborar propostas de métodos e procedimentos de recolha e tratamento de informação estatística;
- iv. liderar o processo de elaboração do plano estratégico do IACM;
- v. liderar o desenvolvimento e a implementação do modelo de controlo de gestão do IACM;
- vi. definir as políticas e os mecanismos de controlo de gestão do IACM e assegurar a sua implementação pelas divisões;
- vii. elaborar relatórios periódicos de controlo de gestão que possibilitem análise do desempenho das várias áreas do IACM;
- viii. elaborar o relatório periódico para o Ministério que tutela a área da aviação civil;
- ix. elaborar o anuário estatístico do sector da aviação civil; e
- x. realizar as demais actividades que superiormente sejam determinadas nos termos do presente Decreto e demais legislação.

2. O Gabinete de Estudos, Planificação e Controlo de Gestão é dirigido por um Chefe de Gabinete do Instituto Público, nomeado pelo Presidente do Conselho de Administração do IACM.

ARTIGO 34

(Departamento de Recursos Humanos)

1. São funções do Departamento de Recursos Humanos:
 - a) assegurar o cumprimento do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado e demais legislação aplicável aos funcionários e agentes do Estado;
 - b) elaborar e gerir o quadro de pessoal;
 - c) propor a aprovação de carreiras e funções específicas do sector;
 - d) elaborar, implementar e monitorar a plano de desenvolvimento de recursos humanos do sector;
 - e) assistir o respectivo dirigente nas acções de diálogo social e consulta no domínio das relações laborais e da sindicalização;
 - f) implementar as normas de previdência social dos funcionários e agentes do Estado;
 - g) gerir o sistema de carreiras e remuneração e benefícios dos funcionários e agentes do Estado;
 - h) planificar, implementar e controlar os estudos colectivos de legislação; e
 - i) realizar outras actividades que lhe sejam superiormente determinadas nos termos do presente Decreto e demais legislação aplicável.
2. O Departamento de Recursos Humanos é dirigido por um Chefe de Departamento Central Autónomo, nomeado pelo Presidente do Conselho de Administração do IACM.

ARTIGO 35

(Departamento de Administração e Finanças)

1. São funções do Departamento de Administração e Finanças:
 - a) garantir a colecta da receita de acordo as normas em vigor;
 - b) garantir o cumprimento das regras do Sistema de Administração Financeira do Estado;
 - c) executar o orçamento de acordo com as normas previamente estabelecidas no manual de execução financeira do Estado;
 - d) garantir o cumprimento das obrigações fiscais e a prestação de contas;
 - e) administrar os bens patrimoniais da instituição de acordo com as normas e Decretos estabelecidos pelo Estado e garantir a sua correcta utilização, manutenção protecção, segurança e higiene;
 - f) garantir a revisão e definição das taxas provenientes das actividades de Regulação da Aviação Civil;
 - g) elaborar o plano e balanço anual da execução do orçamento e submeter a tutela financeira e ao Tribunal Administrativo;
 - h) assegurar a gestão de correspondências internas e externas, em termos da Lei;
 - i) implementar o Sistema Nacional de Arquivo do Estado; e
 - j) realizar as demais actividades que superiormente sejam determinadas nos termos do presente Decreto e demais legislação aplicável.

2. O Departamento de Administração e Finanças é dirigido por um Chefe de Departamento Central Autónomo, nomeado pelo Presidente do Conselho de Administração do IACM.

ARTIGO 36

(Departamento Tecnologias de Informação, Comunicação e Gestão Documental)

São funções do Departamento de Tecnologias de Informação, Comunicação e Gestão documental e Arquivos Permanentes:

- a) No domínio das Tecnologias de Informação, Comunicação:
 - i. elaborar propostas de planos de introdução das novas tecnologias de informação e comunicação no sector;
 - ii. orientar e propor a aquisição, expansão e substituição de equipamentos de tratamento de informação;
 - iii. gerir actividades de divulgação, publicidade e *marketing* da Instituição;
 - iv. planear, desenvolver e garantir a implementação da arquitectura das tecnologias de informação, comunicação e gestão documental;
 - v. fazer a gestão de risco de segurança cibernética, estabelecendo políticas e procedimentos para proteger a integridade confidencialidade e disponibilidade dos dados e sistemas de informação da Instituição;
 - vi. conceber e garantir a implementação e sistemas aplicativos;
 - vii. definir e desenvolver medidas necessárias para garantir a normalização e fiabilidade da informação, incluindo o controlo dos padrões de qualidade, segurança de dados e os procedimentos de salvaguarda e recuperação dos mesmos;
 - viii. organizar e manter disponíveis os recursos computacionais, normalizar os modelos de dados e estruturar os conteúdos e fluxos de dados da organização;
 - ix. conceber e assegurar a implementação de plano de capacitação institucional para garantir a correcta integração das estratégias da organização e de tecnologias de informação, comunicação e gestão documental; e
 - x. promover a divulgação de normas de utilização de tecnologias de informação, comunicação e gestão documental, bem como a informação e apoio aos utilizadores.
- b) No domínio da Gestão Documental e Arquivos Permanentes:
 - i. executar os processos de gestão documental nos termos estabelecidos na legislação aplicável;
 - ii. implementar políticas de gestão documental;
 - iii. organizar e manter actualizado o cadastro documental do IACM;
 - iv. monitorar e avaliar regularmente o processo de gestão de documentos e arquivos do Estado;
 - v. servir de ligação entre a Organização da Aviação Civil Internacional e IACM;

vi. realizar as demais actividades que superiormente sejam determinadas nos termos do presente Decreto e demais legislação.

2. O Departamento de Tecnologia de Informação, Comunicação e Gestão Documental é dirigido por um Chefe de Departamento Central Autónomo, nomeado pelo Presidente do Conselho de Administração do IACM.

ARTIGO 37

(Departamento de Aquisições)

1. São funções do Departamento de Aquisições:

- a) elaborar, realizar e manter actualizado o plano de contratações de cada exercício económico;
- b) preparar e gerir os processos de aquisição em todas as fases de contratação;
- c) observar os procedimentos de contratação previstos na legislação em vigor;
- d) preparar e gerir os processos de aquisição em todas as fases do ciclo de contratação;
- e) receber as reclamações e zelar pelo cumprimento dos procedimentos de contratação;
- f) submeter a documentação de contratação ao Tribunal Administrativo, e demais entidades que superintendem a matéria de contratação;
- g) prestar a necessária colaboração aos órgãos de controlo interno e externo na realização de inspecções e auditorias;
- h) observar os procedimentos de contratação previstos na legislação em vigor;
- i) prover a planificação, gestão e execução dos processos de contratação e comunicar a Unidade Funcional de Supervisão das Aquisições; e
- j) realizar as demais actividades que superiormente sejam determinadas nos termos do presente Decreto e demais legislação aplicável.

2. O Departamento de Aquisições é dirigido por um Chefe de Departamento Central Autónomo, nomeado pelo Presidente do Conselho de Administração do IACM.

CAPÍTULO IV

Representação Local do IACM

ARTIGO 38

(Delegações Regionais)

1. As Delegações regionais são representações do IACM a nível local.

2. As Delegações regionais são dirigidas por delegados regionais nomeados pelo Ministro que superintende a área da aviação civil sob proposta do Presidente do Conselho de Administração do IACM.

3. Delegações regionais subordinam-se centralmente ao IACM e funcionam sob orientação e coordenação do Presidente do Conselho de Administração, sem prejuízo de articulação e cooperação com as autoridades locais nos termos da Lei.

ARTIGO 39

(Competências do Delegado Regional)

Compete ao Delegado regional do IACM:

- a) representar o IACM perante as autoridades da área da respectiva Delegação;
- b) planificar e realizar actividades no âmbito da segurança operacional e da segurança contra actos de interferência ilícita na aviação civil;
- c) supervisionar, inspeccionar, fiscalizar as actividades, os equipamentos e as instalações do sector na respectiva delegação;
- d) defender os direitos e interesses legítimos dos utentes da aviação civil da respectiva delegação;
- e) gerir e administrar os recursos humanos, materiais, financeiros e patrimoniais afectos à Delegação, de acordo com a lei; e
- f) realizar as demais actividades que superiormente sejam determinadas nos termos do presente Decreto e demais legislação.

ARTIGO 40

(Funções das Delegações Regionais)

São funções das Delegações Regionais:

- a) assegurar a execução e acompanhamento das actividades no âmbito da segurança operacional e da segurança contra actos de interferência ilícita na aviação civil;
- b) colaborar na planificação e execução do plano de fiscalização e supervisão;
- c) executar inspecções técnicas de rotina nos operadores, aeródromos, aeronaves, provedores de serviço para verificação das suas condições técnicas e de operacionalidade;
- d) propor planos anuais de actividade orçamental e preparar relatórios correspondentes ao cumprimento dos mesmos;
- e) administrar os fundos destinados aos programas de desenvolvimento da aviação civil e do transporte aéreo na respectiva delegação; e
- f) colaborar com as Divisões, Gabinetes e Departamentos na realização de acções que lhe sejam solicitadas.

ARTIGO 41

(Estrutura das Delegações)

A estrutura das delegações regionais consta do Regulamento Interno do IACM.

CAPÍTULO V

Gestão Financeira e Patrimonial

ARTIGO 42

(Receitas)

1. São receitas do IACM:

- a) a taxa do serviço de navegação aérea;
- b) a taxa de segurança aeroportuária;

- c) a taxa de regulação, fixada aos operadores aéreos nacionais e estrangeiros por cada passageiro transportado;
- d) a taxa de abastecimento de combustíveis de aviação *avgas, jet, fuel* utilizados na exploração de serviços da aviação civil;
- e) o produto da alienação ou oneração dos bens que lhe pertencem, heranças, legados ou doações que lhe sejam destinados e os subsídios provenientes de quaisquer entidades públicas e privadas nacionais ou estrangeiras;
- f) o produto de venda de publicações;
- g) o produto de investimentos financeiros, depósitos à prazo e parcerias público-privadas;
- h) os emolumentos devidos pela prestação de serviço público compreendidas na sua competência e pela emissão, prorrogação, revalidação e alteração de licenças, certificados, validações, homologações, registo aeronáutico, declarações, autorizações, aprovações e outros títulos análogos;
- i) encargos resultantes dos serviços urgentes e fora das horas normais de expediente, e demais rendimentos que por lei, contrato ou prestação de serviços lhe pertencem;
- j) o produto das multas aplicadas nos termos da Lei;
- k) quaisquer outras receitas que por lei, contrato ou outro título lhe sejam atribuídas; e
- l) subsídio de orçamento de Estado.

2. O valor e o mecanismo de cobrança das taxas referidas nas alíneas *c)*, *d)*, *h)* e *i)* do número anterior são fixados em diploma conjunto dos Ministros que superintendem as áreas da aviação civil e finanças.

3. A aplicação do produto das receitas previstas nas alíneas *a)*, *b)*, *c)* e *d)* deve obedecer o princípio da recuperação de custos, não podendo ser usado para qualquer outra finalidade.

4. O produto das receitas previstas nas alíneas *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* do número 1 do presente artigo constituem receitas próprias do IACM.

5. O produto das receitas previstas nas alíneas *h)*, *i)* e *j)* do número 1 do presente artigo constituem receitas consignadas do IACM.

6. As taxas e emolumentos previstos nas alíneas *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *h)*, *i)*, *j)* e *k)* do número 1 do presente artigo são de carácter obrigatório, aplicando-se às pessoas singulares e colectivas sujeitas à jurisdição do IACM, nos termos do artigo 6 do presente Estatuto Orgânico.

7. A cobrança coerciva das receitas e multas é efectuada nos termos previstos na lei, por via de execução fiscal.

8. Para efeitos do número anterior, o IACM emite certidão de relaxe com valor em dívida, de acordo com a lei de execução fiscal.

9. O IACM pode contrair empréstimos com prévio despacho conjunto de autorização do Ministro de tutela sectorial e do Ministro.

10. As taxas e emolumentos deverão ser canalizados na totalidade na Conta Única de Tesouro para posterior consignação, nos termos previstos na legislação aplicável.

ARTIGO 43

(Despesas)

São despesas do IACM, os encargos resultantes:

- a) do seu funcionamento e da realização das suas atribuições;
- b) de formação e gestão do seu pessoal;
- c) da aquisição, manutenção e conservação dos equipamentos, materiais e serviços necessários para o seu funcionamento;
- d) dos estudos de especialidade; e
- e) outros encargos previstos na legislação.

ARTIGO 44

(Regime Orçamental e Patrimonial)

1. São aplicáveis ao IACM as regras e disposições em vigor dos princípios metodológicos de gestão orçamental e contabilística de instituições dotadas de autonomia administrativa, financeira e patrimonial.

2. O património do IACM é constituído pelos bens do Estado que lhe sejam afectos.

3. A universalidade de bens, direitos ou obrigações doadas por instituições, organizações ou entidades públicas e privadas, nacionais ou estrangeiras.

4. O IACM deve manter uma contabilidade adequada das receitas e despesas em conformidade com as normas de contabilidade pública e geral.

5. As contas de gerência do IACM respeitantes a cada ano económico são submetidas ao julgamento do Tribunal Administrativo pelo Conselho de Administração.

6. A contabilidade do IACM está sujeita a uma auditoria anual realizada por uma empresa de auditoria independente, devendo estar disponível ao público 30 dias após a sua realização, como parte integrante do Relatório anual.

ARTIGO 45

(Relatórios Anuais)

1. O IACM deve elaborar com referência a 31 de Dezembro de cada ano, os seguintes documentos:

- a) relatório e contas anuais;
- b) balanço de mapa de demonstração de resultados; e
- c) mapa de fluxo de caixa.

2. Os documentos referidos no número anterior, são aprovados por despacho do Ministro de tutela, tendo em consideração os pareceres do conselho fiscal, auditoria interna e do auditor externo.

3. O Relatório e Contas, bem como os pareceres do conselho fiscal, da auditoria interna e do auditor externo devem ser publicados na página electrónica do IACM.

4. Os documentos de prestação de contas referidos no presente artigo devem, ainda, ser submetidos a aprovação dos órgãos competentes nos termos da legislação aplicável.

5. A conta de gerência do IACM respeitante a cada ano económico é submetida até 31 de Março, ao julgamento do Tribunal Administrativo pelo Conselho de Administração.

6. O Conselho de Administração apresenta ao Ministro de tutela o relatório anual das suas actividades, balanço e relatório de contas, incluindo o parecer fiscal.

7. O relatório anual inclui extractos financeiros anuais, adequadamente inspecionadas por auditores independentes.

CAPÍTULO VI

Regime de Pessoal e Remuneratório

ARTIGO 46

(Regime de Pessoal)

Ao pessoal do IACM, aplica-se o regime jurídico da função pública, sendo admissível a celebração de contratos de trabalho que se regem pelo regime geral, sempre que isso for compatível com natureza das funções a desempenhar.

ARTIGO 47

(Regime Remuneratório)

1. O regime remuneratório do pessoal do IACM é o dos funcionários e agentes do Estado.

2. Excepcionalmente e nos termos previstos na Legislação aplicável, o IACM pode contratar trabalhadores à luz da Lei de Trabalho em função da actividade a desempenhar.

CAPÍTULO VII

Disposições Finais e Transitórias

ARTIGO 48

(Acidentes e Incidentes)

O IACM mantém-se responsável, de forma transitória, pela condução da investigação de acidentes e incidentes aeronáuticos até à criação da entidade independente competente para esse efeito.

ARTIGO 49

(Carreiras)

Compete ao Ministro que superintende a área da aviação civil submeter a proposta de qualificador profissional específico do IACM à aprovação do órgão competente, no prazo de noventa dias contados a partir da publicação do presente Decreto.

ARTIGO 50

(Regulamento Interno)

Compete ao Ministro que superintende a área dos Transportes aprovar o Regulamento Interno do IACM, no prazo de sessenta dias contados a partir da data da publicação do presente Decreto.

ARTIGO 51

(Quadro de Pessoal)

Compete ao Ministro que superintende a área dos Transportes submeter a proposta de Quadro de Pessoal do Instituto de Aviação Civil de Moçambique, à aprovação do órgão competente no prazo de noventa dias, a contar da data da publicação do presente Decreto.